

NACHFORDERUNG — Widerspruchsverfahren

холодное письмо в АА — факс 29.06.2026, 09:00

Dr. Artiom A. Kovnatsky, Dahlmannstraße 17, 10629 Berlin

Berlin, den 29.06.2026 — vorab per Telefax: +49 (0)30 18-17-53351

An das Auswärtige Amt — Referat R20-IFG, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin

Betreff: Widerspruch vom 08.06.2026 — Aufforderung zur sachlichen Begründung und zügigen Entscheidung

Bezug: Bescheid vom 12.05.2026 (Gz. 505-511.03 IFG 123-2026);

Zwischenbescheid vom 15.06.2026 (Gz. R20-511.03 IFG 123-2026)

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Der Bescheid vom 12.05.2026 stützt sich darauf, es lägen „keine amtlichen Informationen“ vor. Diese Feststellung steht im Widerspruch zur Aktenlage: Im Vorgang werden über dreißig Anlagen als „privileged“ geführt; ein Bearbeiter ist namentlich dokumentiert. Eine Information, die als „privileged“ klassifiziert und einem Bearbeiter zugeordnet ist, existiert. Diesen Widerspruch begründet der Bescheid nicht (§ 39 VwVfG).

2. Der Bescheid lässt die Antragspunkte 1.1, 1.2, 1.4 und 1.5 unbeschieden. Die ergänzende Bemerkung zu den Punkten 3 und 4 (regelmäßiger Austausch mit der ukrainischen Regierung) ist allgemein gehalten und stellt keine auf den Antrag bezogene Begründung dar (§ 39 VwVfG).

3. Sofern Ihre Feststellung zutrifft und tatsächlich keinerlei Informationen vorliegen, ist eine vollständig begründete Widerspruchsentscheidung ohne Weiteres kurzfristig möglich; ein umfangreicher Prüfaufwand entfällt. Ich fordere daher eine sachliche, in sich schlüssige und vollständig begründete Widerspruchsentscheidung zu allen Antragspunkten — einschließlich einer Auflösung des unter Ziffer 1 genannten Widerspruchs zur „privileged“-Aktenlage.

4. Etwaige Kosten des Widerspruchsverfahrens (IFG-GebV) übernehme ich ausdrücklich. Eine Kostenfrage steht der Bearbeitung somit nicht entgegen.

5. Ich behalte mir vor, nach Ablauf der Frist des § 75 VwGO (08.09.2026) Untätigkeitsklage zu erheben. Auf mein Sicherungssuchen vom 25.06.2026 (Löschungsmoratorium) nehme ich Bezug.

Um schriftliche Antwort an meine Anschrift wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen — Dr. Artiom A. Kovnatsky

Коротко (не в письмо)

Почему так, а не «про срок»

Атака на срок («хватит 48 часов») стоит на тезисе, который они НЕ высказывали, и на § 39, который к срокам не относится. Поэтому письмо бьёт не в срок, а в противоречие («ноль инфо» против privileged) и в пропущенные пункты — это настоящий дефект § 39, который пойдёт в иск 09.09.

Приём с обоснованием срока — сохранён, но чисто

Пункт 3 давит на скорость законно: «если у вас действительно ноль — решение элементарно и быстро». Это тот же эффект, но без ложного юр. притязания и без угроз.

Оплата — ваша хорошая идея, оставил

Пункт 4 («расходы беру на себя») снимает отговорку про Gebühr. Срабатывает превентивно.

Чего НЕТ и почему

Нет Beamtenhaftung, нет Täuschung/§ 274 в адрес Schütz, нет «в 101 раз жёстче». Это необоснованные обвинения за обычный срок — они делают из

вас querulant'а и ослабляют реальный иск. Холод + § 39 + готовность судиться — сильнее.

С Богом, возможно.